RESUMÉ — Zvláštní ochrana svědka

137/2001 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2014.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje zvláštní ochranu a pomoc osobám ohroženým v souvislosti s trestním řízením.

Zásady a nosné koncepty: Nezbytnost, důvěrnost, spolupráce chráněné osoby a ochrana života.

Systematika: Podmínky přijetí, formy ochrany, povinnosti, rozhodování a ukončení.

Subjekty a objekty: Ohrožená a chráněná osoba, blízké osoby, policie a příslušné orgány.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Zákon č. 137/2001 Sb. doplňuje trestní řád č. 141/1961 Sb. Zvláštní ochrana není totožná s procesním utajením totožnosti svědka ani s běžnými právy oběti podle č. 45/2013 Sb.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Účel zákona

(1) Účelem tohoto zákona je upravit poskytování zvláštní ochrany a pomoci svědku a dalším osobám, kterým v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí, (dále jen „ohrožená osoba“).

§ 6 — Povinnosti

Chráněná osoba je povinna a) dodržovat podmínky poskytování zvláštní ochrany a pomoci, b) řídit se pokyny příslušníků policie (dále jen „policista“) a příslušníků vězeňské služby, c) informovat bezodkladně policisty a příslušníky vězeňské služby o všech nových skutečnostech a změnách, které mohou být významné pro postup policie a vězeňské služby podle tohoto zákona.

§ 8 — Oprávnění zpracovávat osobní údaje

(1) Policie a vězeňská služba jsou pro účely tohoto zákona oprávněny zpracovávat a využívat osobní údaje ohrožené nebo chráněné osoby.

§ 11 — Oprávnění k zastírání činnosti policie

K zastírání činnosti policie při poskytování zvláštní ochrany a pomoci je policista oprávněn založit obchodní společnost, žádat o živnostenské oprávnění nebo žádat o povolení k podnikání na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.

§ 12 — Oprávnění policisty

Policista je při poskytování zvláštní ochrany a pomoci oprávněn používat krycí doklady, konspirativní prostředky, zabezpečovací techniku a zvláštní finanční prostředky.

Podklad: 137-2001-Sb o zvlastni ochrane svedka a dalsich osob.pdf • 8 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 390 slov resumé včetně úvodu z 2870 slov vyčištěného podkladu (13,59 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.